Exemples d'opérations de traitement	Critères potentiellement pertinents	AIPD potentiellement requise?
caractère personnel sensibles, pseudonymisées, concernant des personnes vulnérables participant à des projets de recherche ou à des essais cliniques.	- Données concernant des personnes vulnérables. - Empêche les personnes concernées d'exercer un droit ou de bénéficier d'un service ou d'un contrat.	
Traitement de «données à caractère personnel de patients ou de clients par un médecin, un autre professionnel de la santé ou un avocat exerçant à titre individuel» (considérant 91).	- Données sensibles ou données à caractère hautement personnel. - Données concernant des personnes vulnérables.	Non
Utilisation par un magazine en ligne d'une liste de diffusion pour communiquer à ses abonnés son digest générique quotidien.	- Données traitées à grande échelle.	
Diffusion par un site de commerce électronique de publicités pour des pièces automobiles anciennes impliquant un profilage limité, basé sur les articles visualisés ou achetés sur le site internet.	- Évaluation ou notation.	

À l'inverse, une opération de traitement peut correspondre à l'un des cas susmentionnés et être néanmoins considérée par le responsable du traitement comme non «susceptible d'engendrer un risque élevé». Dans pareil cas, il convient que le responsable du traitement explique et documente les motifs de sa décision de ne pas procéder à une AIPD en incluant/rapportant par ailleurs l'opinion à cet égard du délégué à la protection des données.

De plus, dans le cadre du principe de responsabilité, il est prévu que les responsables du traitement «*tiennent un registre des activités de traitement effectuées sous leur responsabilité*», lequel doit consigner un certain nombre d'informations, dont les finalités du traitement, une description des catégories de données concernées et des destinataires des données et «*dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité techniques et organisationnelles visées à l'article 32, paragraphe 1*» (article 30, paragraphe 1), et chacun d'eux a l'obligation d'évaluer la probabilité d'un risque élevé, y compris s'il décide finalement de ne pas effectuer d'AIPD.

Remarque: les autorités de contrôle sont tenues d'établir, de publier et de communiquer au Comité européen de la protection des données (CEPD) une liste des opérations de traitement nécessitant une AIPD (article 35, paragraphe 4)[18]. Les critères susmentionnés peuvent aider les autorités de contrôle à constituer une telle liste, à laquelle d'autres éléments spécifiques pourront être intégrés en temps voulu, le cas échéant. Par exemple, le traitement de tout type de données biométriques ainsi que celui

[18] Dans ce contexte, «*l'autorité de contrôle compétente applique le mécanisme de contrôle de la cohérence visé à l'article 63, lorsque ces listes comprennent des activités de traitement liées à l'offre de biens ou de services à des personnes concernées ou au suivi de leur comportement dans plusieurs États membres, ou peuvent affecter sensiblement la libre circulation des données à caractère personnel au sein de l'Union*» (article 35, paragraphe 6).